

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/6340

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – מורשה להיתר), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 158 מח 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 158 מח, במקום פסקאות (2) ו-3 יבוא :

"(2) ההיתר טעון בקרת תכן ובקרת ביצוע במכון בקרה, או שהוא היתר לבניין המיועד למגורים ונקבע בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 145(ב3), כי לא נדרשת לגביו בקרה של מכון בקרה."

"(3) התקיים אחד מאלה :

(א) ניתנה הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין שלגביהם מבוקש היתר לפי סעיף זה בהתאם להוראות שיקבע השר (בסעיף זה – הסכמת כל בעלי הזכויות במקרקעין) ;

(ב) במועד הגשת הבקשה לקבלת מידע למורשה להיתר כאמור בסעיף 158 מט, ניתנה הסכמה של יותר מ-50% מבעלי הזכויות במקרקעין שלגביהם מבוקש ההיתר, ובלבד שטרם מתן ההיתר כאמור בסעיף 158 נב, ניתנה הסכמת כל בעלי הזכויות במקרקעין."

תיקון סעיף 158 מט 2. בסעיף 158 מט(ג) לחוק העיקרי, במקום פסקה (1) יבוא :

"(1) התקיים אחד מאלה :

(א) שר הפנים קבע בתקנות כי המורשה להיתר רשאי להפעיל את אותה סמכות ;

(ב) מדובר בנושא ששר הפנים קבע על פי סעיף 145(ב2), ובלבד ששר הפנים לא קבע בתקנות כי המורשה להיתר אינו רשאי להפעיל סמכות באותו נושא."

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

תיקון סעיף 158 נ 3. בסעיף 158נ(א)(3) לחוק העיקרי, אחרי "שלגביהם הוגשה הבקשה," יבוא "או שניתן לאשרם לפי הוראות סעיף 145(ב)(2)".

דברי הסבר

סעיף 1 לחוק המוצע

בסעיף 158מח(1) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), נקבע כי מורשה להיתר, רשאי לפעול לגבי שתי סוגי בקשות: ראשית, בקשות הטעונות בקרת תכן ובקרת ביצוע במכון בקרה, זאת לאור הרחבת הסמכויות הצפויה של מכוני הבקרה ביום י"ט בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026), כך שכלל, כל בקשה להיתר תהיה טעונה בקרה במכון בקרה. לכן, נדרש לתקן סעיף זה, כך שכל בקשה להיתר הטעונה בקרה במכון בקרה, תהיה בסמכות המורשה להיתר. שנית, לגבי סוגי בקשות לעניין בניין מגורים שאינן טעונות בקרה במכון בקרה ואין בהן מורכבות הנדסית ממשית כאמור בסעיף 145(ב)(3) לחוק, המעניק סמכות לשר הפנים לקבוע בתקנות סוגי בקשות להיתר שלא ידרשו לבקרה במכון בקרה. כמו כן, מוצע להשמיט מהסעיף האמור את התנאי לפיו לא מדובר בבקשה להקלה או לשימוש חורג, שכן, בסעיף 158מח(6) לחוק, בקשה להקלה או לשימוש חורג (לרבות כל בקשה הטעונה אישור של מוסד תכנון שאינו רשות רישוי, גם אם איננה בגדר הקלה או שימוש חורג), מוחרגת ממילא.

מוצע לתקן את פסקה (ב) בסעיף 158מח לחוק ולקבוע שניתן להתחיל לפעול באמצעות המנגנון של מורשה להיתר, גם אם לא התקבלה הסכמת כל בעלי הזכויות, ובלבד שהסכימו על כך רוב בעלי הזכויות (יותר מ-50%), זאת בניגוד למצב כיום, בו נדרשת "הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין שלגביהם מבוקש היתר לפי סעיף זה בהתאם להוראות שיקבע השר", כדי להתחיל לפעול באמצעות מורשה להיתר. המצב הקיים, לא מאפשר לפעול באמצעות מורשה להיתר, טרם הסכמה מלאה של כלל בעלי הזכויות במגרש, ובכך מכביד מאוד על האפשרות לפעול באמצעות מורשה להיתר, בבקשות רבות, ובכלל זה בבקשות להתחדשות עירונית, שכן לרוב, בשלב הראשוני של הגשת הבקשה להיתר, לא קיימת הסכמה מלאה של למעלה מ-50% של בעלי הזכויות. לצד זאת, מוצע לקבוע כי לא ניתן יהיה להוציא את ההיתר, במסלול מורשה להיתר, ללא הסכמת כל בעלי הזכויות במקרקעין שלגביהם מבוקש ההיתר.

בסעיף 158 לחוק, נקבע כי מורשה להיתר יעביר לרשות הרישוי את הבקשה להיתר ואת כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בהתאם להוראות שיקבע השר לעניין זה, אם מצא, בין השאר, כי "העבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר מתאימים לתכניות...". מכאן, שבהתאם להוראות החוק הקיים, לא ניתן לפעול באמצעות מורשה להיתר בבקשה להיתר שסוטה מהוראות התכנית התקפה, וזאת גם אם מדובר בסטייה קלה וזניחה שרשות הרישוי רשאית להתירה לפי סעיף 145(ב)(2) לחוק. מצב זה מעורר קושי לא מבוטל, ומקשה על קידומו ויעילותו של מנגנון המורשה להיתר.

לפיכך, מוצע לתקן סעיף זה ולקבוע כי ניתן יהיה לפעול באמצעות מורשה להיתר, גם בבקשות שנדרשת לגביהם סטייה מתוכנית, ובלבד שניתן להתירן לפי סעיף 145(ב)(2) לחוק.

עוד מוצע לתקן את סעיף 158מח לחוק ולקבוע, כי ככל שרשות הרישוי לא הפעילה את סמכותה לפי סעיף 145(ב)(2) לחוק, למרות בקשה מאת המורשה להיתר, יהיה רשאי המורשה להיתר להפעיל את הסמכות הנתונה לרשות הרישוי ולמהנדס הוועדה בסעיף האמור, בעצמו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ו (08.12.2025)